



**P U T U S A N**

Nomor 1688 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. YUNFIQUN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tempurejo, Nomor 12, Surabaya,
2. **Hj. TURHAMUN**, bertempat tinggal di Jalan Tempurejo VI, Nomor 116 A, Surabaya,
3. **M. SAID KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Tempurejo VI, Nomor 2, Surabaya,
4. **Hj. NUR IKHWATUS SHOLIHA**, bertempat tinggal di Jalan Tempurejo VI, Nomor 2, Surabaya,
5. **M. IRFAN**, bertempat tinggal di Jalan Tempurejo VI, Nomor 2, Surabaya,  
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.N. Efendi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum M.N. Efendi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gubeng Jaya II, Nomor 12-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2011;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SRI B. FATONAH**, bertempat tinggal di Jalan Tempurejo VI, Nomor 3, Surabaya;
2. **IDARTO TANUJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Babatan Pantai, Nomor 7, Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **Hj. AMINAH**, bertempat tinggal di Desa Buwa, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023*



**2. H. NUR HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Raya  
Tempurejo, Nomor 16, Surabaya;  
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan:

Meletakkan sita jaminan terhadap tanah di Desa Sutorejo, Kecamatan  
Mulyorejo, Surabaya, seluas 13.100 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus meter  
persegi), tercantum dalam Letter C Nomor 399, atas nama Sri B. Fatonah  
(Tergugat I), dengan batas-batas:

- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
- Timur : Sawah milik Sabit,
- Selatan : Sawah milik Mualem,
- Barat : Jalan Babatan,

dan meletakkan sita terhadap benda-benda tidak bergerak lainnya milik  
Tergugat I;

Atau meletakkan sita atas sebidang tanah:

a. Letter C Nomor 446, atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan  
batas-batas:

- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
- Timur : Sawah milik Sabit,
- Selatan : Sawah milik Mualem,
- Barat : Jalan Babatan;

b. Letter C Nomor 447, luas 4.300 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus meter  
persegi), atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:

- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
- Timur : Sawah milik Sabit,
- Selatan : Sawah milik Mualem,

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Babatan;
- c. Letter C Nomor 448, luas 4.300 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus meter persegi), atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:
  - Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan;

Atau sebidang tanah Letter C Nomor 895, atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:

- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
- Timur : Sawah milik Sabit,
- Selatan : Sawah milik Mualem,
- Barat : Jalan Babatan;

## II. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Letter C Nomor 216, luas 13.100 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus meter persegi), atas nama Sai P. ST. Juariah, dengan batas-batas:
  - Utara : Makam Islam Tempurojo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan,adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Sai;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah segenap ahli waris dari almarhum H. Sai;
4. Menyatakan oleh karenanya Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Letter C Nomor 216, luas 13.100 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas:
  - Utara : Makam Islam Tempurojo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan;
5. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Letter C Nomor 216, luas 13.100 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus meter persegi), atas nama Sai P. ST. Juariah, dengan batas-batas:
- Utara : Makam Islam Tempurojo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan;
6. Menyatakan Letter C Nomor 399, luas 13.100 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus meter persegi), atas nama Sri B. Fatonah (Tergugat I) yang terletak di Desa Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dengan batas-batas:
- Utara : Makam Islam Tempurojo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan;
7. Menyatakan:
- a. Letter C Nomor 446, luas 4.400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter persegi) sebelumnya atas nama Yusuf Trihatono (almarhum), sekarang atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), yang terletak di Desa Sutorejo, Desa Muyorejo, Surabaya, dengan batas-batas:
- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan;
- b. Letter C Nomor 447, luas 4.300 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus meter persegi), sebelumnya atas nama Yusuf Trihatono (almarhum), sekarang atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:
- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023



- Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan;
- c. Letter C Nomor 448, luas 4.300 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus meter persegi), sebelumnya atas nama Yusuf Trihatono (almarhum), sekarang atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:
- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan;

adalah tidak sah dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan sebidang tanah Letter C Nomor 895 sebelumnya atas nama Yusuf Trihartono (almarhum), sekarang atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), yang terletak di Desa Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dengan batas-batas:
- Utara : Makam Islam Tempurojo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan;
9. Menghukum Tergugat I, II, dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah di Desa Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Letter C Nomor 399, luas 13.100 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus meter persegi) atas nama Sri B. Fatonah (Tergugat I), dengan batas-batas:
- Utara : Makam Islam Tempurojo dan sawah milik H. Sai,
  - Timur : Sawah milik Sabit,
  - Selatan : Sawah milik Mualem,
  - Barat : Jalan Babatan,
- berubah menjadi:
- a. Letter C Nomor 446, luas 4.400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:

- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
- Timur : Sawah milik Sabit,
- Selatan : Sawah milik Mualem,
- Barat : Jalan Babatan;

b. Letter C Nomor 447, luas 4.300 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus meter persegi), atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:

- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
- Timur : Sawah milik Sabit,
- Selatan : Sawah milik Mualem,
- Barat : Jalan Babatan;

c. Letter C Nomor 448, luas 4.300 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus meter persegi), atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:

- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
- Timur : Sawah milik Sabit,
- Selatan : Sawah milik Mualem,
- Barat : Jalan Babatan;

atau Letter C Nomor 895, atas nama Idarto Tanujaya (Tergugat II), dengan batas-batas:

- Utara : Makam Islam Tempurejo dan sawah milik H. Sai,
- Timur : Sawah milik Sabit,
- Selatan : Sawah milik Mualem,
- Barat : Jalan Babatan;

dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi sewa tanah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-tahunnya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sejak tahun 1992 sampai putusan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat I, II, masing-masing untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Apabila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
14. Menghukum Tergugat I, II membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Gugatan Para Penggugat kadaluarsa;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat kadaluarsa;
4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 335/Pdt.G/2007/PN Sby, tanggal 22 Mei 2008, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023



putusan ini;

3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 193/PDT/2009/PT SBY, tanggal 20 April 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 335/Pdt.G/2007/PN Sby, *juncto* Nomor 193/PDT/2009/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat/ Pembanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 2007 Nomor 152/Pdt.G/2007/PN Sby, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2010 Nomor 193/PDT/2009/PT SBY;

Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:

1. Menerima gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023



2. Biaya dalam perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2011, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena di tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat, ditemukan fakta, telah dikuasai pihak lain dan telah berdiri banyak rumah atau telah menjadi kompleks perumahan, yang oleh Para Penggugat tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020);
- Bahwa agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari, jika gugatan Para Penggugat dikabulkan menyangkut eksekusi, maka Para Penggugat harus menarik para pihak yang nyata-nyata menduduki/berdiam di atas tanah sengketa;
- Bahwa disamping itu Para Penggugat tidak menguraikan riwayat awal kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa, maka tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Hj. YUNFIQUN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. YUNFIQUN, 2. Hj. TURHAMUN, 3. M. SAID KARIM, 4. Hj. NUR IKHWATUS SHOLIHA, dan 5. M. IRFAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)